

Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma Rappi

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA PLATAFORMA RAPPI

1. ASPECTOS GENERALES

RAPPI S.A.S. es una sociedad constituida conforme a las leyes colombianas, identificada con NIT. 900.843.898-9, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., quien para los efectos de los presentes Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma Rappi (en adelante, “Términos y Condiciones”) se denominará “Rappi”.

2. DEFINICIONES

1. **Aliado Comercial:** Persona natural o jurídica que exhibe, ofrece, y comercializa productos y/o servicios a través de la Plataforma Rappi, para que los mismos sean adquiridos por los Usuarios/Consumidores.
2. **Aplicación “Soy Rappi”:** Aplicación por medio de la cual los Repartidores Independientes, de manera libre, voluntaria, y autónoma, pueden visualizar y aceptar la gestión de los pedidos solicitados por los Usuarios/Consumidores por medio de la Plataforma Rappi.
3. **Créditos:** Significan los intangibles con los que cuenta el Usuario/Consumidor en la sección denominada “Promos y Créditos” al interior de la Plataforma Rappi, con los cuales puede adquirir los productos y/o servicios exhibidos en la Plataforma Rappi.
4. **Datos Personales:** Es toda información que permite identificar o hacer identificable a una persona natural.
5. **Plataforma Rappi:** Plataforma virtual compuesta por una aplicación para dispositivos móviles y una página web por medio de la cual los Aliados Comerciales exhiben, ofrecen y comercializan productos y/o servicios para que sean adquiridos por los Usuarios/Consumidores.
6. **Repartidor Independiente:** Persona natural que, de manera libre y voluntaria, en calidad de mandatario de los Usuarios/Consumidores, acepta la gestión de los pedidos solicitados por éstos por medio de la Plataforma Rappi.
7. **Titular:** Persona natural cuyos Datos Personales son objeto de Tratamiento.
8. **Tratamiento:** Es cualquier operación o conjunto de operaciones sobre Datos Personales, tales como la recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión.
9. **Usuario/Consumidor:** Persona natural que, como destinatario final, utiliza la Plataforma Rappi para adquirir los productos y/o servicios exhibidos, ofrecidos y comercializados por los Aliados Comerciales a través de la misma.

3. OBJETO

Los presentes Términos y Condiciones regulan la autorización de uso que otorga Rappi a los Usuarios/Consumidores para que éstos ingresen a la Plataforma Rappi, se informen sobre los productos y servicios exhibidos, ofrecidos y comercializados por los Aliados Comerciales, y puedan adquirir los mismos a través de la Plataforma Rappi.

4. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES

El Usuario/Consumidor, al momento de registrarse en la Plataforma Rappi, voluntariamente acepta de manera previa, expresa e informada el contenido de los presentes Términos y Condiciones en su totalidad, por lo cual, se obliga irrevocablemente a éstos.

La persona natural que acepta los presentes Términos y Condiciones declara y garantiza ser el Usuario/Consumidor que hará uso de la Plataforma Rappi.

5. FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA RAPPI

La Plataforma Rappi es una plataforma virtual, por medio de la cual se pueden conectar: (i) los Aliados Comerciales; (ii) los Usuarios/Consumidores; y (iii) los Repartidores Independientes. Así, a través de la Plataforma Rappi, los Aliados Comerciales pueden exhibir sus productos y/o servicios, con el fin de que sean adquiridos por los Usuarios/Consumidores. Éstos últimos, a su vez, pueden conectarse con los Repartidores Independientes para llevar a cabo el encargo correspondiente.

Es importante aclarar que Rappi no comercializa productos y/o servicios ni presta servicios de logística y/o entrega a los Usuarios/Consumidores. Los precios, cantidad, disponibilidad y características de los productos y/o servicios exhibidos en la Plataforma Rappi son determinados directamente por los Aliados Comerciales y no por Rappi.

Teniendo esto en cuenta, y en virtud del numeral 18 del Artículo 5 de la Ley 1480 de 2011, el Artículo 53 de la Ley 1480 de 2011 y la Guía para la Protección del Consumidor de Comercio Electrónico emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio, Rappi es un portal de contacto.

6. RELACIÓN JURÍDICA CON LOS REPARTIDORES INDEPENDIENTES

En el momento en el que el Repartidor Independiente, por medio de la Aplicación “Soy Rappi”, acepta la gestión de un pedido, se configura un contrato de mandato remunerado. En dicho mandato, el Usuario/Consumidor ostenta la calidad de mandante, y el Repartidor Independiente, la calidad de mandatario, entendiéndose que el Usuario/Consumidor queda facultado para impartir todas las instrucciones que sean necesarias al Repartidor Independiente para la ejecución del encargo solicitado.

En virtud de la relación contractual de mandato que se genera entre el Repartidor Independiente y el Usuario/Consumidor, el Repartidor Independiente se obliga a ejecutar el pedido solicitado por aquél por cuenta y riesgo propio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 1262 y siguientes, del Código de Comercio de Colombia.

7. DEBERES DEL USUARIO/CONSUMIDOR

En virtud de la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, el Usuario/Consumidor se obliga a: (i) Ingresar sus Datos Personales de manera veraz al momento de registrarse en la Plataforma Rappi; (ii) Abstenerse de transferir a terceros los datos de validación de su cuenta en la Plataforma Rappi; (iii) Notificar a Rappi respecto de cualquier uso no autorizado de su cuenta al interior de la Plataforma Rappi; (iv) Abstenerse de utilizar la Plataforma Rappi para realizar actos contrarios a la moral, la ley, el orden público, y las buenas costumbres en contra de Rappi, los Repartidores Independientes, Aliados Comerciales, y/o de terceros; (v) Disponer de fondos suficientes para procesar el pago de los pedidos solicitados por medio de la Plataforma Rappi; (vi) Realizar al pago del valor total del pedido a través de la Plataforma Rappi de conformidad con el método de pago seleccionado en el Check-Out; (vii) Abstenerse de registrar métodos de pago de propiedad de terceros sin autorización de éstos; (viii) Registrar los métodos de pago de conformidad con el proceso de verificación al interior de la Plataforma Rappi; (ix) Pagar cualquier deuda que se genere en virtud del uso de la Plataforma Rappi por parte del Usuario/Consumidor. El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que Rappi podrá descontar el valor de la deuda de cualquier método de pago registrado en la Plataforma Rappi; (x) Abstenerse de solicitar compensaciones que falten a la verdad. De igual manera, en el caso en el que el Usuario/Consumidor presente una reclamación a través de la Plataforma Rappi, deberá aportar fotos veraces y relacionadas con el pedido y/o producto respecto del cual se interpone la reclamación, entendiéndose que dichas fotos deberán acreditar el error y/o inconveniente que se presente con el pedido y/o producto respecto del cual se interpone la reclamación; (xi) Recibir los productos solicitados a través de la Plataforma Rappi; (xii) Verificar que los productos y/o servicios solicitados por medio de la Plataforma Rappi correspondan a los solicitados por el Usuario/Consumidor; (xiii) Informarse sobre las instrucciones de uso y consumo de los productos solicitados a través de la Plataforma Rappi; (xiv) Asegurarse que los datos del pedido (productos, dirección de entrega, entre otros) sean correctos antes de solicitar la misma; (xv) Abstenerse de realizar conductas que atenten en contra del funcionamiento de la Plataforma Rappi; (xvi) Abstenerse de entablar relaciones con los Repartidores Independientes y/o los Aliados Comerciales para realizar actividades ilícitas y/o contrarias a la moral y buenas costumbres; (xvii) Abstenerse de suplantar la identidad de otros Usuarios/Consumidores; (xviii) Abstenerse de descifrar, descompilar o desensamblar cualquier elemento de la Plataforma Rappi; (xix) Abstenerse de tener más de una (1) cuenta en la Plataforma Rappi con los mismos Datos Personales. El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que Rappi se reserva el derecho de desactivar las cuentas que no cumplan con estos parámetros; (xx) Mantener custodia del dispositivo móvil o portátil por medio del cual accede a la Plataforma Rappi, garantizando que terceros no tengan acceso indebido a la Plataforma Rappi por acciones u omisiones del Usuario/Consumidor. Se aclara que, en caso de que se evidencie que el Usuario/Consumidor no ha custodiado en debida forma su dispositivo móvil o portátil, Rappi no tendrá ningún tipo de responsabilidad por accesos no autorizados por parte de terceros a la Plataforma Rappi; (xxi) Tratar de manera respetuosa a los Repartidores Independientes y a los agentes de servicio al cliente; (xxii) Abstenerse de usar la propiedad intelectual de Rappi y/o los Aliados Comerciales para fines no autorizados expresamente por éstos.

Parágrafo primero. Al solicitar el pedido a través de la Plataforma Rappi, el Usuario/Consumidor acepta de manera irrevocable los costos (valor de los productos, costo de envío, tarifa de servicio, entre otros), los cuales se encuentran discriminados en el Check-Out del pedido.

Parágrafo segundo. Los representantes legales de los Usuarios/Consumidores que sean menores de edad declaran expresamente que han autorizado a estos últimos su registro en la Plataforma Rappi, entendiéndose que son responsables por el uso de la Plataforma Rappi por parte de los Usuarios/Consumidores menores de edad.

Ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en la presente sección, Rappi se reserva el derecho de bloquear definitivamente la cuenta del Usuario/Consumidor en la Plataforma Rappi.

8. DEBERES DE RAPPI

En virtud de los presentes Términos y Condiciones Rappi se obliga a: (i) Informar de forma clara, actualizada, y suficiente en la Plataforma Rappi los datos de contacto e identificación de Rappi; (ii) Establecer en la Plataforma Rappi un enlace visible y fácilmente identificable que le permita al Usuario/Consumidor ingresar a la página de la Superintendencia de Industria y Comercio; (iii) Informar suficientemente a los Usuarios/Consumidores sobre los métodos de pago habilitados al interior de la Plataforma Rappi; (iv) Indicar al Usuario/Consumidor los datos del Repartidor Independiente que, de manera libre y voluntaria, ha aceptado la gestión del mandato solicitado por el Usuario/Consumidor a través de la Plataforma Rappi; (v) Enviar al correo electrónico registrado por el Usuario/Consumidor el resumen del pedido realizado a través de la Plataforma Rappi; (vii) Poner a disposición de los Usuarios/Consumidores los Términos y Condiciones de uso de la Plataforma Rappi de forma actualizada; (viii) Informar al Usuario/Consumidor en el Check-Out del pedido los valores que deberá pagar para solicitar la misma..

Parágrafo primero. Los Usuarios/Consumidores reconocen y aceptan que Rappi es un portal de contacto y, como tal, no es quien exhibe, ofrece y/o comercializa los productos y/o servicios en la Plataforma Rappi. En consecuencia, los Usuarios/Consumidores reconocen y aceptan que Rappi no es responsable por la calidad, precio, estado e integridad de los productos y/o servicios de los Aliados Comerciales, adquiridos por medio de la Plataforma Rappi.

Parágrafo segundo. El Aliado Comercial, al ser quien exhibe, ofrece y comercializa los productos y/o servicios a través de la Plataforma Rappi, es el único responsable de: (i) cumplir a cabalidad las normas relativas a la publicidad, promoción comercial y rotulado que le sean aplicables a sus productos y/o servicios; (ii) contar con los permisos y licencias de las autoridades competentes para exhibir, ofrecer, y comercializar los productos y/o servicios a través de la Plataforma Rappi; (iii) cumplir con todas aquellas normas relativas a la comercialización de productos y servicios, incluyendo sin limitación la Ley 1480 de 2011.

Parágrafo tercero. El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que los Repartidores Independientes son terceros independientes de Rappi, que aceptan el encargo del Usuario/Consumidor respecto a un pedido determinado. En consecuencia, el Usuario/Consumidor comprende y acepta que los Repartidores Independientes no tienen un vínculo contractual y/o de prestación de servicios con Rappi y, por ende, ésta no es responsable por sus acciones u omisiones.

9. CENTRO DE AYUDA

El Usuario/Consumidor dispone del Centro de Ayuda al interior de la Plataforma Rappi para presentar PQRs respecto de los pedidos solicitados a través de la Plataforma Rappi. Se aclara que las PQRs se tramitarán de conformidad con los términos establecidos por Rappi, los cuales serán informados a los Usuarios/Consumidores.

El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que el trámite de las PQRs por parte de Rappi no implica que ésta sea el productor y/o proveedor de los productos y/o servicios exhibidos, ofrecidos, y comercializados por los Aliados Comerciales a través de la Plataforma Rappi. Dicho trámite representa un valor agregado que Rappi pone a disposición del Usuario/Consumidor, con el objetivo de mejorar su experiencia en la Plataforma Rappi.

10. USO INDEBIDO DE LA PLATAFORMA RAPPI

Sin perjuicio de otras medidas, Rappi podrá bloquear de forma temporal o definitiva la cuenta del Usuario/Consumidor en la Plataforma Rappi en el caso en el que se verifique cualquiera de los siguientes eventos: (i) el incumplimiento de la ley colombiana; (ii) el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de los presentes Términos y Condiciones; (iii) si el Usuario/Consumidor incurre en conductas en detrimento de Rappi y/o de terceros; (iv) si no pudiera confirmarse la identidad del Usuario/Consumidor o cualquier información proporcionada por el mismo fuere errónea.

Parágrafo primero. Con el objetivo de proteger a los Usuarios/Consumidores y promover un uso seguro de la Plataforma Rappi, Rappi se reserva el derecho de cancelar cualquier pedido que se genere en medio de un posible evento de fraude. Rappi realizará las verificaciones correspondientes y cancelará el pedido sin previo aviso al Usuario/Consumidor.

Parágrafo segundo. En el caso en el que se presente cualquiera de las situaciones descritas en la presente sección, Rappi se compromete a colaborar con las autoridades correspondientes, y, ante una orden judicial, se reserva el derecho de realizar un análisis forense sobre los dispositivos del Usuario/Consumidor.

11. TIEMPOS DE ENTREGA Y ESTIMACIONES

Los tiempos estimados de entrega exhibidos en la Plataforma Rappi para cualquiera de las secciones y/o tiendas constituyen únicamente referencias estimadas, calculadas con base en la hora, día, condiciones climáticas, y demás condiciones aplicables de conformidad con el pedido realizado por el Usuario/Consumidor.

El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que estas estimaciones no constituyen en ningún caso una garantía de tiempo por parte de Rappi y/o el Repartidor Independiente ni generan una obligación vinculante respecto a los horarios de ejecución del servicio.

Las variaciones en los tiempos de entrega pueden ocurrir por múltiples factores externos no atribuibles a Rappi, quien actúa exclusivamente como plataforma de contacto.

12. SECCIÓN RAPPIPAY

Al interior de la Plataforma Rappi se encuentra la sección denominada “RappiPay”. Esta sección es administrada y operada por la sociedad RappiPay Compañía de Financiamiento

S.A., identificada con NIT 901.526.741-6, quien ofrece los servicios financieros que hacen parte de dicha sección. Como se menciona en los contratos y/o documentos que los Usuarios/Consumidores suscriben con dicha entidad para poder utilizar y acceder a los servicios financieros de la sección “RappiPay”, es necesario que los Usuarios/Consumidores tengan una cuenta activa en la Plataforma Rappi. En virtud de lo anterior y conforme a la regulación de protección de datos personales, Rappi podrá negarse a tramitar cualquier solicitud de eliminación de cuenta o supresión de la información si se verifica que el Usuario/Consumidor tiene un saldo a favor o pendiente de pago en cualquiera de los servicios financieros ofrecidos por RappiPay Compañía de Financiamiento S.A. a través de la sección “RappiPay”.

13. BOTONES DE LA PLATAFORMA RAPPI

Los botones especiales de la Plataforma Rappi tienen términos y condiciones particulares que regulan el acceso y uso de los mismos. Los términos y condiciones de cada botón se encuentran en los siguientes enlaces:

Botón Turbo: <https://legal.rappi.com.co/colombia/terminos-y-condiciones-del-boton-turbo/>

Botón Cajero ATM: <https://legal.rappi.com.co/colombia/terminos-y-condiciones-cajero-atm/>

Botón RappiFavor:

<https://legal.rappi.com.co/colombia/terminos-y-condiciones-boton-rappifavor/>

Botón SOAT:

<https://promos.rappi.com/colombia/2018/8/15/trminos-y-condiciones-soat-desmaterializado#:~:text=Deberes%20del%20Usuario/Consumidor.,que%20realice%20las%20correcciones%20pertinentes>

RappiTravel: <https://travel.rappi.com.co/terms>

Al acceder y usar cualquiera de los botones, aceptas los presentes Términos y Condiciones y los específicos de cada funcionalidad, por lo que el Usuario/Consumidor deberá leerlos con atención antes de utilizarlos.

14. INDEMNIDAD

El Usuario/Consumidor se obliga a defender y mantener indemne a Rappi por cualquier hecho que resulte del uso no autorizado de la Plataforma Rappi por parte del Usuario/Consumidor, o de cualquier incumplimiento de los presentes Términos y Condiciones.

15. MÉTODO DE PAGO

El pago de los pedidos solicitados a través de la Plataforma Rappi se realizará a través del método de pago registrado y seleccionado por el Usuario/Consumidor en la Plataforma Rappi. En ningún caso el Usuario/Consumidor deberá realizar el pago del pedido por medio de un datáfono, comprendiéndose que los pagos por medio de datáfono nunca se encuentran disponibles. En el caso en el que esto sea solicitado por el Repartidor

Independiente, el Usuario/Consumidor se deberá abstener de realizar el pago por medio de datáfono y deberá reportar esta situación al Centro de Ayuda de la Plataforma Rappi.

En el caso en el que Rappi verifique que el método de pago seleccionado por el Usuario/Consumidor al solicitar pedidos a través de la Plataforma Rappi está vencido, no es válido, no cuenta con fondos suficientes, o cualquier otra situación que no permita que el Usuario/Consumidor realice el pago del pedido, y por lo tanto el pago no sea exitoso, el Usuario/Consumidor acepta que Rappi realice el cobro a cualquiera de los métodos de pago que el Usuario/Consumidor tiene registrados en su cuenta.

Así mismo, el Usuario/Consumidor declara y reconoce que:

1. Es titular de todos los métodos de pago registrados al interior de la Plataforma Rappi, declarando y reconociendo que los métodos de pago registrados no pertenecen a terceros.
2. En caso de que los métodos de pago registrados pertenezcan a terceros, el Usuario/Consumidor cuenta con la respectiva autorización del titular del método de pago para utilizarla con el fin de solicitar pedidos a través de la Plataforma Rappi. En este sentido, el Usuario/Consumidor exime de responsabilidad a Rappi por el uso no autorizado de los métodos de pago utilizados cuya titularidad pertenezca a terceros.
3. El Usuario/Consumidor es responsable de garantizar la veracidad y exactitud de la información proporcionada al registrar sus métodos de pago al interior de la Plataforma Rappi. En este sentido, el Usuario/Consumidor exime de responsabilidad a Rappi de cualquier responsabilidad por la información de pago incorrecta o desactualizada proporcionada.

16. COMPENSACIONES Y REEMBOLSOS

El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que las compensaciones y reembolsos se encuentran sujetos a la Política de Compensaciones y Reembolsos de Rappi, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace:

<https://legal.rappi.com.co/colombia/politica-de-compensaciones-y-reembolsos-de-rappi-colombia/>. El uso de la Plataforma Rappi por parte del Usuario/Consumidor necesariamente implica el aceptamiento de dicha política.

17. GARANTÍA

La garantía es la obligación que tienen a cargo los **productores, importadores, proveedores o expendedores** de responder al Usuario/Consumidor por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los bienes y servicios que producen, proveen o expenden, de conformidad con las condiciones legalmente exigibles o las ofrecidas.

El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que el trámite de la garantía del producto y/o servicio adquirido por medio de la Plataforma Rappi lo debe realizar directamente ante el Aliado Comercial respectivo, quien es el productor o proveedor de dicho producto y/o servicio. Por lo anterior, si el Usuario/Consumidor quiere ejercer su derecho a solicitar la garantía de los productos y/o servicios adquiridos a través de la Plataforma Rappi, podrá

acercarse directamente al establecimiento de comercio del Aliado Comercial que le vendió el producto y/o servicio.

En consecuencia, el Usuario/Consumidor reconoce que Rappi, en su calidad de portal de contacto, no está obligada a responder por la garantía de los productos y/o servicios exhibidos, ofrecidos y comercializados por los Aliados Comerciales a través de la Plataforma Rappi, en virtud de la Ley 1480 de 2011 y la Guía para la protección del consumidor de comercio electrónico, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Para mayor información acerca de la garantía se podrá consultar la sección de [Información Relevante](#).

18. DERECHO DE RETRACTO

Es el derecho que tienen los Usuarios/Consumidores de retractarse de la compra de bienes o servicios. En el caso en el que el Usuario/Consumidor desee ejercer el derecho de retracto respecto de un producto y/o servicio adquirido a través de la Plataforma Rappi, en los casos donde sea procedente y exigible según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, el Usuario/Consumidor deberá contactarse directamente con el Aliado Comercial respectivo o acercarse al establecimiento de comercio del Aliado Comercial.

Para mayor información acerca del derecho de retracto sobre productos y/o servicios comercializados por los Aliados Comerciales a través de la Plataforma Rappi podrán consultar la sección de [Información Relevante](#).

Por otra parte, en el caso en el que el Usuario/Consumidor desee ejercer el derecho de retracto con relación a la compra de la membresía Rappi Pro o Rappi Pro Black, deberá consultar los siguientes términos y condiciones:

<https://promos.rappi.com/colombia/prohome>.

19. CANCELACIONES

En el caso en el que el Usuario/Consumidor cancele un pedido, se podrá generar un cobro al Usuario/Consumidor por el valor de los productos y los costos (costo de envío, tarifa de servicio, entre otros), de conformidad con lo establecido en la Política de Cancelaciones.

La Política de Cancelaciones se encuentra disponible [aquí](#).

20. REVERSIÓN DEL PAGO

Los Usuarios/Consumidores podrán canalizar a través de Rappi las solicitudes de reversión del pago de las compras realizadas a los Aliados Comerciales a través de la Plataforma Rappi, en los casos que sea procedente según lo estipulado por el artículo 51 de la Ley 1480 de 2011.

21. DATOS PERSONALES DE LOS USUARIOS/CONSUMIDORES

El Usuario/Consumidor podrá registrarse en la Plataforma Rappi con los Datos Personales registrados en las redes sociales Facebook y Google +, en caso de tener cuenta en las

mismas. El Tratamiento de los Datos Personales de los Usuarios/Consumidores se describe en la Política de Privacidad de Rappi, disponible [aquí](#).

22. ENVÍO DE COMUNICACIONES LEY 2300 DEL 2023

Al aceptar los presente Términos y Condiciones concede su autorización expresa, libre y voluntaria para que Rappi S.A.S., y Travel Moustache S.A.S. puedan contactarlo con el propósito de enviarle notificaciones con fines publicitarios y promocionales. Así como, para que Rappi S.A.S. le envíe recordatorios de pagos relacionados con cuentas pendientes al interior de la Plataforma Rappi. Las notificaciones podrán ser enviadas en horarios que excedan los establecidos por la Ley 2300 de 2023, es decir, de lunes a viernes entre las 7:00 a.m. a 7:00 p.m., los sábados de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y los domingos y festivos se contactará en cualquier horario.

Le recordamos que al interior de la Plataforma Rappi podrá personalizar la forma en la que prefiere recibir estas notificaciones.

23. PRECIOS EXHIBIDOS EN LA PLATAFORMA RAPPI

Los precios de los productos y/o servicios exhibidos en la Plataforma Rappi son fijados por los Aliados Comerciales, quienes fungen como proveedores y/o productores de los mismos. Cuando por errores de carácter tecnológico se exhiban precios erróneos de los productos y/o servicios comercializados por los Aliados Comerciales a través de la Plataforma Rappi, en aras de proteger el derecho del consumidor a recibir información veraz y suficiente, Rappi y/o los Aliados Comerciales podrán cancelar los pedidos que se basen en dichos productos y/o servicios, lo cual será informado al Usuario/Consumidor.

24. TARIFA DE SERVICIO POR EL USO DE LA PLATAFORMA RAPPI

Mediante la aceptación de estos Términos y Condiciones, los Usuarios/Consumidores aceptan que Rappi cobra una tarifa variable, denominada “Tarifa de Servicio” o “Service Fee” por el uso de la Plataforma Rappi. El valor de la Tarifa de Servicio se comunica al Usuario/Consumidor durante el proceso de Check-Out de cada pedido.

25. DISPONIBILIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

El Usuario/Consumidor reconoce y acepta que Rappi no es el productor, proveedor, expendedor, agente y/o distribuidor de los productos y/o servicios exhibidos en la Plataforma Rappi. Por lo anterior, Rappi no es responsable por la falta de disponibilidad de los productos y/o servicios exhibidos, ofrecidos y comercializados por los Aliados Comerciales a través de la Plataforma Rappi.

26. ADQUISICIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, Y DERIVADOS DEL TABACO

Los productos de uso restringido, tales como tabaco y bebidas alcohólicas solo podrán ser solicitados por el Usuario/Consumidor que acredite ser mayor de edad, todo lo cual debe ser manifestado de manera expresa al momento de registrarse en la Plataforma Rappi y/o de seleccionar el producto respectivo.

En el caso en el que el Repartidor Independiente identifique al momento de la entrega que el Usuario/Consumidor no es mayor de edad, no efectuará la entrega de los productos al Usuario/Consumidor, entendiéndose que, en dicho caso, Rappi y/o el Repartidor Independiente no tendrán ningún tipo de responsabilidad por la no entrega de los productos.

Sin perjuicio de las medidas que toma Rappi para evitar que las bebidas alcohólicas y los derivados del tabaco sean adquiridos por menores de edad, los representantes legales de los Usuarios/Consumidores que sean menores de edad son responsables de que la Plataforma Rappi sea usada por dichos Usuarios/Consumidores en cumplimiento de estos Términos y Condiciones y de la ley aplicable.

27. ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS QUE REQUIERAN FÓRMULA MÉDICA

El Usuario/Consumidor deberá presentar y/o suministrar por medio de la Plataforma Rappi la fórmula médica para la adquisición de aquellos medicamentos que así lo requieran. Se aclara que el Aliado Comercial realizará la validación de dicho documento. En el caso en el que el Aliado Comercial no pueda validar el documento, se procederá a cancelar el pedido del Usuario/Consumidor a través de la Plataforma Rappi.

28. DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA RAPPI

Rappi no garantiza la disponibilidad o el tiempo de operación de la Plataforma Rappi. En caso de inestabilidad o inconvenientes técnicos mayores de la misma, Rappi no tendrá responsabilidad alguna frente al Usuario/Consumidor, pero hará sus mejores esfuerzos para estabilizar su operatividad.

Las tiendas virtuales de los Aliados Comerciales y/o los botones de la Plataforma Rappi se encuentran sujetos a los horarios de operación de los Aliados Comerciales.

29. CRÉDITOS

El uso de los Créditos por parte de los Usuarios/Consumidores se encuentra condicionado a lo establecido en la sección denominada “Promos y Créditos” al interior de la Plataforma Rappi.

30. BENEFICIOS OTORGADOS POR RAPPI

Rappi podrá otorgar a los Usuarios/Consumidores de la Plataforma Rappi, descuentos, beneficios propios de programas segmentados al interior de la Plataforma Rappi, créditos, *cashbacks*, entre otros, con el fin de incentivar el uso de la Plataforma Rappi por parte de los Usuarios/Consumidores (en adelante “Incentivos”). Se aclara que la redención de los Incentivos por parte de los Usuarios/Consumidores es voluntaria, entendiéndose que aquellos Usuarios/Consumidores que rediman dichos Incentivos se encuentran sujetos a los términos y condiciones específicos de los mismos.

31. FACTURACIÓN DE LOS PEDIDOS

Los productos y/o servicios adquiridos por el Usuario/Consumidor a través de la Plataforma Rappi son facturados directamente por los Aliados Comerciales, quienes actúan como proveedores y/o productores de los mismos. En este sentido, el Usuario/Consumidor

reconoce que Rappi no emite facturas por estos productos y/o servicios, ya que Rappi no es el proveedor y/o productor de los mismos.

En el caso en el que el Usuario/Consumidor desee que los productos y/o servicios adquiridos a través de la Plataforma Rappi sean facturados a su nombre, puede ingresar su información personal en la sección “Datos de Perfil” del Centro de Ayuda de la Plataforma Rappi.

Rappi únicamente factura los valores correspondientes a RappiPro, cuando el Usuario/Consumidor adquiere esta membresía, y a la Tarifa de Servicio, en los casos en los que se aplique dicho cobro. Estas facturas son enviadas periódicamente al correo electrónico registrado en la cuenta del Usuario/Consumidor en la Plataforma Rappi.

32. PROPINA

El Usuario/Consumidor es libre de proporcionar un valor adicional por concepto de propina al Repartidor Independiente que, de manera libre y voluntaria, aceptó la gestión del pedido solicitado por el Usuario/Consumidor a través de la Plataforma Rappi, no existiendo obligación de hacerlo.

La Plataforma Rappi puede sugerir un monto o porcentaje de propina, de conformidad con el valor del pedido solicitado por el Usuario/Consumidor, comprendiéndose que el valor sugerido no podrá superar el diez por ciento (10%) del valor del pedido. Sin perjuicio de lo anterior, el Usuario/Consumidor tiene la facultad de modificar el monto de la propina sugerida antes de realizar el pedido. De igual manera, el Usuario/Consumidor puede aumentar la propina del Repartidor Independiente al momento de calificar la gestión del mismo.

33. USO DE LA PLATAFORMA RAPPI EN TERCEROS PAÍSES

Al aceptar los presentes Términos y Condiciones, el Usuario/Consumidor declara y reconoce que al acceder a la Plataforma Rappi desde el territorio de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Perú o Uruguay, acepta los términos y condiciones específicos del país desde el cual ingresa, los cuales se encuentran disponibles en:

1. Argentina: <https://legal.rappi.com.co/argentina/terminos-y-condiciones-rappi-2/>
2. Brasil: <https://legal.rappi.com.co/brazil/termos-e-condicoes-de-uso-da-plataforma-rappi/>
3. Chile: <https://legal.rappi.com.co/chile/terminos-y-condiciones-consumidores-rappi/>
4. Costa Rica: <https://legal.rappi.com.co/costa-rica/terminos-y-condiciones-rappi-3/>
5. Ecuador: <https://legal.rappi.com.co/ecuador/terminos-y-condiciones-ecuador/>
6. México: <https://legal.rappi.com.co/mexico/terminos-y-condiciones-de-uso-de-plataforma-rappi-3/>
7. Perú: <https://legal.rappi.com.co/peru/terminos-y-condiciones-rappi/>
8. Uruguay: <https://legal.rappi.com.co/uruguay/terminos-y-condiciones-de-uso-de-plataforma-rappi/>

34. DOMICILIO Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Los presentes Términos y Condiciones se rigen bajo la ley aplicable en la República de Colombia.

35. PROHIBICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL

Rappi reconoce y protege los derechos básicos de la infancia en concordancia con los preceptos establecidos en el principio 5 del Global Compact, en la Convención sobre los derechos del niño, en La Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y en las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo infantil.

En este sentido, Rappi propende por la protección de derechos infantiles y se regirá bajo los siguientes principios:

- Cumplir con las disposiciones en materia de edad mínima establecidas en el proceso de selección de personal de la empresa.
- Implementar mecanismos adecuados y fiables para la verificación de la edad de contratación (cédula de ciudadanía o contraseña).
- Conservar registros precisos y actualizados de los trabajadores.
- Se emplearán los mejores esfuerzos para cumplir con los propósitos de la presente política. En caso de presentarse un caso donde se verifique un incumplimiento a la misma, retirar inmediatamente del trabajo a los menores que no hayan alcanzado la edad legal para trabajar con el acompañamiento que ello implique.
- Incluir cláusulas contractuales para los subcontratistas, proveedores y otros asociados comerciales que supongan compromisos firmes para la erradicación del trabajo infantil.

36. MODIFICACIONES

Rappi podrá modificar autónomamente y en cualquier momento aspectos formales, procedimentales o sustanciales de los presentes Términos y Condiciones de uso de la Plataforma Rappi, los cuales serán actualizados y puestos a disposición de los Usuarios/Consumidores.

- [Términos y Condiciones de Uso de la Plataforma Rappi](#)
- [Autorización de Tratamiento de datos personales Usuarios – Rappi S.A.S.](#)
- [Política de Tratamiento de Datos Personales \(Política de Privacidad\)](#)
- [Política de Cookies – Colombia](#)

